

就其期待权遭受损害单独提起诉讼，而只能通过“视为条件未成就或者已成就”来获得救济。

在买卖合同涉及大型建设工程材料采购时，采购方常将“待业主方验收合格后”“待其与业主方结算后”等“背靠背”条款的成就作为支付条件，而这些条件的具体信息及主动权掌握在采购方手中，销售方往往难以得知。依照《中华人民共和国民法典》第一百五十九条“附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已经成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就”之规定，因双方存在信息不对称，可将相应的举证责任分配给采购方，由其证明付款条件非因其原因而不成就以代替由销售方举证付款条件已成就，以避免销售方陷入证据不足催讨困难的窘境，通过举证责任的重新分配以调整合同条款的利益平衡，并对付款条件成就进行法律拟制，如采购方无法合理说明情况并举证该付款阻却条款具有充分的非其因素所致确未至付款节点的，则推定为付款条件已成就，而若因采购方在庭审过程中一味推诿而拒不提供必要信息导致无法具体计算合同履行的对价，销售方所主张的权利及核算方式无明显不当的情况下，由采购方承担或有误差的风险。作为销售方，在签订该类合同时应当充分注意，并在合同履行中积极保存履约证据，在遇到此类情形时，积极寻找合理的替代性方案，以避免陷入合同履行僵局的窘境而扩大自身损失。

编写人：福建省厦门市湖里区人民法院 洪华娇

买受人无正当理由迟延验货导致质保期满， 应视为标的物验收合格

— 某五金制品公司诉某科技公司买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市中级人民法院 (2023) 粤03民终26797号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某五金制品公司

被告(被上诉人): 某科技公司

【基本案情】

2020年4月16日，某五金制品公司与某科技公司签订了一份《设备销售合同》，约定某科技公司购买某五金制品公司生产的6台设备，总货款为210万元，某五金制品公司在收到合同70%定金货款后10个工作日内交货。交货之前，某科技公司到某五金制品公司检验设备合格后，某五金制品公司再发货给某科技公司，某科技公司收货后付完余款。双方约定保修期自交货后起12个月，模具、超声波系统的耗材属于易损件，不在保修范围内。合同签订后，某科技公司向某五金制品公司支付了定金70万元。某科技公司在某五金制品公司通知验收后，未前往某五金制品公司进行验收。

2020年8月14日，某科技公司以某五金制品公司违约为由提起诉讼，请求解除双方签订的案涉合同外，某五金制品公司还应返还某科技公司定金70

万元并支付违约金28万元。该案经审理判令：驳回某科技公司的全部诉讼请求。某科技公司不服该判决并提起上诉，深圳市中级人民法院作出维持原判的终审判决。

2020年9月24日，某五金制品公司也提起了诉讼，诉请某科技公司继续履行合同、验收交付设备，某科技公司支付全额合同价款210万元等。该案经审理判令：(1)某科技公司继续履行与某五金制品公司于2020年4月16日签订的《设备销售合同》，于判决生效之日起十日内向某五金制品公司支付货款77万元并验收涉案设备；(2)驳回某五金制品公司的其他诉讼请求。某科技公司不服该判决并提起上诉，广东省深圳市中级人民法院作出维持原判的终审判决。

2022年1月22日，某五金制品公司申请强制执行，执行过程中，某科技公司于2022年5月20日才进行验货，并支付了执行款。后某五金制品公司提起本案诉讼，认为某科技公司在履行合同过程中，存在严重违约行为，其支付剩余货款的条件已成就，应向某五金制品公司支付剩余货款63万元。

【案件焦点】

某科技公司是否应当支付剩余货款63万元。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市龙岗区人民法院经审理认为：某五金制品公司与某科技公司于2020年4月16日签订的《设备销售合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应依法全面履行约定的义务。第一，双方订立案涉合同之初对于案涉机器设备的验收标准并未有明确的书面约定，但交付合格的设备是买卖合同中作为出卖方应承担的最主要的义务，设备是否合格的举证责任也在于某五金制品公司，当然案涉机器设备验收是否合格也含有某科技公司主观意愿的判定，这必然导致双方对于验收合格标准的异议；而验收合格又是双方合同中约定支付尾款的前提条件，但案涉机器在双方近3年的诉讼纠纷过程中，长期封存在某五金制品公司处，其零部件等必然会有所损伤，存在验收不合格的可能性，而这又非某五金制品公司单方原

因所导致，此时某科技公司申请鉴定，对于某五金制品公司而言也有失公平。

第二，在双方就案涉合同近3年之久的诉讼过程中，结合已生效的民事判决查明的事实及执行案件的情况可以看出，某科技公司始终未主动前往某五金制品公司处验收机器设备，足以表明某科技公司不愿继续履行案涉合同，且某科技公司已支付了案涉合同总金额70%的货款，此时再强行要求某科技公司继续履行支付尾款，取回可能不合格的设备，对其也有失公允。因此，案涉合同履行至今实际已经陷入了僵局，考虑到继续履行合同将导致当事人利益明显失衡，也会导致司法资源浪费以及影响案涉设备后续流通，法院认为双方案涉合同的权利义务应予以终止，而某科技公司为其违约行为已支付了合同总价70%的货款，在某五金制品公司未交付案涉设备及未举证证明其因某科技公司的上述行为导致有更大实际损失的情形下，对某五金制品公司诉请的支付尾款不予支持。

广东省深圳市龙岗区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

驳回原告某五金制品公司的全部诉讼请求。

某五金制品公司不服一审判决，提起上诉。

广东省深圳市中级人民法院经审理认为：首先，某科技公司与某五金制品公司于2020年4月16日签订的《设备销售合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应依法全面履行约定的义务。根据合同约定，某五金制品公司于2020年4月25日、4月30日共交付6台设备，某五金制品公司在收到合同70%定金货款后10个工作日内交货，某科技公司到某五金制品公司检验设备合格后付完余款。可见，验收案涉设备是合同赋予某科技公司的验货权利，从某五金制品公司韦某与某科技公司吴某微信对话内容来看，韦某已告知“机器是好机器”。某科技公司员工未否认也未要求验收货物。某科技公司在合同正常履行过程中拒绝验收，应视为其对该权利的放弃，系其权利的自行处分，其放弃验收的行为并不免除合同义务

的继续履行。

其次，本案属于金钱债务的履行，某科技公司未举证证明案涉合同具备法律上或事实上不能履行等情形，某科技公司亦未主张终止合同权利义务关系，本案不符合认定合同权利义务终止的条件，原审法院对此认定有误，本院予以纠正。某科技公司未按合同约定支付70%合同款并在2020年8月14日提起诉讼主张解除合同，该案件经广东省深圳市龙岗区人民法院审理，判令驳回某科技公司的全部诉讼请求。上诉后，经广东省深圳市中级人民法院审理后作出维持原判的终审判决。某五金制品公司在2020年9月24日向广东省深圳市龙岗区人民法院起诉某科技公司主张继续履行合同，上诉后，广东省深圳市中级人民法院作出判令某科技公司应支付货款77万元并验收涉案设备的终审判决。某科技公司在生效法律文书作出后，仍未履行合同义务直至案涉判决进入强制执行阶段才支付货款，于2022年5月20日进行验货。上述事实可证实某科技公司未依约付款，某五金制品公司依法享有先履行抗辩权以阻却某科技公司的履行交货义务的请求。某科技公司既未依约履行付款义务，又单方要求解除合同，某科技公司属于违约方。在生效法律文书作出支付货款及验收货物的判决内容后某科技公司仍拒绝履行，存在拖延履行期限的故意。

最后，根据合同约定，案涉设备的模具、超声波系统的耗材属于易损件，不在保修范围内，且案涉合同近3年的诉讼纠纷过程致使合同正常履行的合理保修期已届满，案涉设备长期封存，其零部件等必然会有所损伤，存在验收不合格的可能性，亦丧失了具备鉴定条件的时间，造成上述期限拖延的原因系某科技公司的迟延履行行为。根据《中华人民共和国民法典》第六百零五条的规定，因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险。本案中，因某科技公司的原因致使案涉设备未按约定的期限交付，某科技公司应承担案涉设备毁损风险。

当事人应当遵循诚信原则履行合同的义务。某科技公司未依约履行付款义务且拒绝验货，通过诉讼及拒不履行生效法律文书的方式拖延合同的履行，实属不诚信的行为，其应承担因不诚信行为所造成的验收权利的丧失及合同履行

期限延长后所产生的不利后果，故某科技公司支付剩余货款63万元条件已成就，某五金制品公司主张某科技公司支付剩余货款有依据，本院予以支持。一审法院认定有误，本院予以纠正。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百八十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销广东省深圳市龙岗区人民法院民事判决；

二、被上诉人某科技公司应在本判决生效之日起十个工作日内向上诉人某五金制品公司支付货款63万元；

三、驳回上诉人某五金制品公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

在市场交易活动中，维护交易稳定系通过让交易主体遵守一系列基本原则来保证交易的秩序和规则，促进市场的健康发展。如何通过裁判规则平衡维持市场交易稳定与打破“合同僵局”提高交易效率是司法实践中值得探讨的问题。本案的核心在于哪些情况下，应认定合同具备履行条件，未交付的标的物可视为符合合同要求“验收合格”。

一、严守“合同僵局”的适用边界

《中华人民共和国民法典》第五百八十条第二款涉及的“履行不能情形下的合同终止条款”，赋予了违约方可向法院或仲裁机构请求确认解除行为的效力的权利，但该权利并非违约者的“尚方宝剑”，不代表违约方可以滥用该权利，其行使有严格的边界范围。本案中的买卖合同并非具有较强人身属性的、需长期履行的继续性合同，作为买受人，其负有及时验货并支付货款的义务，但其在合同正常履行过程中，无正当理由拒绝验收标的物，应视为买受人对该权利的放弃，系其权利的自行处分，其放弃验收的行为并不免除支付货款义务的继续履行，且其未足额支付定金，已构成违约，其支付货款的义务系金钱债务的履行，不存在不能履行或履约成本过高的情况，案涉合同仍具备继续履行的条件，不能仅因买受人向法院提起“解除合同”的诉讼进而判定合同目的无

法实现，应分析合同无法履行是否符合《中华人民共和国民法典》第五百八十条规定的三种情形，法院不应擅自延伸扩大适用违约解除的范围，对具备履行条件的合同认定为“合同僵局”。

二、买受人故意迟延履行，应承担验收权利的丧失及延期履行后的不利后果

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。通过对买受人的合同履行过程中是否有依据合同约定及时支付定金、验货、提货等进行审查，可得知买受人是否存在延迟的故意。正如本案中，买受人在生效法律文书作出支付货款及验收货物的判决内容后仍拒绝履行，其存在延迟履行的明显故意。买受人的延迟履行导致其将近3年时间仍未履行验货及支付货款义务，其应承担因不诚信行为所造成的验收权利的丧失及合同履行期限延长后所产生的不利后果。根据《中华人民共和国民法典》第六百零五条的规定，因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险。因买受人的故意延迟导致标的物的质保期已届满，且本案标的物属于易损件、长期封存，存在验收不合格的可能性，亦丧失了具备鉴定条件的时间，造成上述期限拖延的原因系买受人迟延履行，该责任不可归咎于出卖人，故应视为出卖人交付的标的物已符合合同约定的验收条件，视为“验收合格”，支付尾款的条件已经成就。诚信履行合同义务，不仅系社会主义核心价值观所倡导的价值理念，也是《中华人民共和国民法典》为弘扬契约精神、促进公平交易所设立的原则，在审判中正确理解和运用司法裁判规则，才能真正实现以公正司法引领诚信的社会风尚。

编写人：广东省深圳市中级人民法院 杨晓玲

双方约定滞销产品任意退货权应在合理期限内行使

——甲科技公司诉某智能公司、乙科技公司买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终7761号民事判决书

2. 案由: 买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、被上诉人): 甲科技公司

被告(反诉原告、上诉人): 某智能公司

被告: 乙科技公司

【基本案情】

甲科技公司系某品牌智能设备制造商, 某智能公司系某全国大型连锁家电零售企业。

2019年, 甲科技公司与某智能公司签订《经营采购合同书》。约定:
(1)甲科技公司向某智能公司供应某品牌的家用智能设备。双方采取经销模式: 以商品在某智能公司入库金额结算货款。(2)对于某智能公司尚未销售的产品或在库时间达到30天至90天(根据产品类型不同时间不同)仍未销售的, 甲科技公司同意按某智能公司的供货价办理退货。

2020年, 甲科技公司、某智能公司签订往来余额对账函两份及余额差异调节表, 确定截至2019年12月31日, 某智能公司应付甲科技公司货款为563289.61元。

某智能公司主张，截至2022年7月14日甲科技公司滞销库存254422.4元，对应货物最晚入库时间2019年12月12日。甲科技公司主张其提供产品销售给消费者后的质保期为一年或两年，且2021年相关产品国标更新，某智能公司2022年才提出对于2019年已经入库商品的退货，将严重影响其二次销售。

乙科技公司系某智能公司唯一股东。

甲科技公司主张某智能公司、乙科技公司连带支付货款563289.61元。某智能公司反诉要求甲科技公司办理价值226958元的货物的退货手续，并相应扣减货款。

【案件焦点】

买受人的滞销商品退货权行使期间是否应受到限制。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。出卖人应当履行向买受人交付标的物，并转移标的物所有权的义务。买受人应当按照约定的数额和支付方式支付价款。本案中，甲科技公司与某智能公司签订的《经营采购合同书》是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方之间成立买卖合同关系。综合双方诉辩意见，本案的争议焦点是：某智能公司是否有权向甲科技公司主张滞销产品退货退款。

就此法院认为，根据双方约定，甲科技公司与某智能公司系经销关系，甲科技公司所供商品进入某智能公司库房时商品所有权即发生转移，此时双方所约定的滞销产品退货条款，其实质系赋予某智能公司在甲科技公司出卖于其的产品对外销售效率不达预期时提出异议进而退货的权利。因退货乃事关合同双方重大利益以及涉案交易稳定的重要事项，某智能公司对于该权利的行使应当遵循诚实信用原则，其应于合理期限内将产品对外销售效率不达预期的情况及时通知甲科技公司，否则应视为甲科技公司供应产品符合某智能公司对于案涉产品对外销售效率的需求。现某智能公司未举证证明其在提起本案反诉前（某

智能公司主张滞销产品送交其两年半以后)已经通知甲科技公司产品滞销情况,法院参照民法典及司法解释中关于买受人通知义务之规定,综合当事人之间的交易性质、交易目的、交易方式、交易习惯、标的物的种类、数量、性质、安装和使用情况、瑕疵的性质、买受人应尽的合理注意义务、检验方法和难易程度、买受人或者检验人所处的具体环境、自身技能以及其他合理因素,依据诚实信用原则进行判断,认为某智能公司在货物供应两年半之后对产品销售存在滞销提出异议,进而要求退货明显超过了合理期限,故对于某智能公司主张滞销产品的退货法院不予支持。

北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第七条、第六百二十六条,《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定,判决如下:

一、某智能公司于本判决生效之日起七日内向甲科技公司支付货款563289.61元;

二、某智能公司于本判决生效之日起七日内向甲科技公司支付逾期付款利息损失(以563289.61元为基数,按照年息5%标准,从2020年1月31日起计算到实际付清之日止);

三、乙科技公司对某智能公司的前述债务承担连带偿还责任;

四、驳回甲科技公司的其他诉讼请求;

五、驳回某智能公司的全部反诉请求。

一审判决后,某智能公司不服提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为:同意一审法院裁判意见,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

在市场经济条件下,商品流通各环节分工愈加细致,经销模式应运而生。该模式是指供应商与零售商签订框架经销协议,将己方商品在一定期间内持续稳定供应给零售商,由零售商根据入库产品数量先行付款,再自行对外销售赚取差价。大型零售商因掌控消费品对外销售渠道,在框架协议缔结过程中往往

具有一定优势地位，为了分担风险，避免己方货物积压，零售商与供应商间常会签订滞销品无责退货条款。履行中，因库存管理、人员对接等问题，零售商发起退货往往并不及时，从而引发退货期限争议。

本案就是由于滞销品退货期过长而引发的纠纷。此类纠纷中，或因疏忽，或因零售商的优势地位，框架经销协议多未对滞销品退货权的行使期限作出明确约定。此时零售商多主张无约定即为无限制，可随时行使，就此带来以下两个方面争议。

一、对退货权行使期间是否应加以限制

笔者认为答案是肯定的，理由如下：第一，维护交易的稳定，不限制的滞销品退货权会使早已履行完毕的交易，长时间地处于不稳定的状态。妨碍商品的市场流转，影响市场经济的活跃。第二，平等保护善意供应商，随着时间的推移，产品的使用价值、交换价值均会大幅贬损，对退货权行使期限进行必要限制，是促进交易公平的应有之义。

二、在无约定时，法院确定退货权行使期限的考量因素

《中华人民共和国民法典》第六百二十一条以及《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》“四、标的物检验”对于商品质量、数量异议期限作出了细致规定。在实践中确定个案退货期限时可参照上述规定予以从严衡量。

其一，参考《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四章规定的确定合理退货期的考量因素，即综合当事人之间的交易性质、交易目的、交易方式、交易习惯、标的物的种类、数量、性质……买受人或者检验人所处的具体环境、自身技能以及其他合理因素，依据诚实信用原则进行判断。虽同为商品经销，但线上或线下渠道销售、日用品或工业用品的经销均会对滞销品退回后二次销售、零售商及供应商掌握滞销情况的及时度等造成影响。同时，时间流逝对于不同类型商品价值所带来的影响亦不相同，商品的质保期、再次流通的难度等亦是确定合理退货期间应予以考量的因素。

其二，参考上述标准从严衡量。不同于商品质量、数量与约定不符系供应

商违约所致，产品滞销并非供应商单方原因所致。在确定合理期间时应较上述规定采取更为严格的标准，以更好保护无过错方的权利，保障商品二次销售的顺利进行，避免浪费。

回归到本案中，本案存在如下要点因素：(1) 涉案商品系家用智能设备，销售给消费者后质保期在一年至两年不等。(2) 涉案零售商某智能公司系全国大型连锁企业，具有完善的库存系统。(3) 经销协议中对于滞销品的概念约定为90天内未能销售出库的产品。(4) 零售商未及时提出退货的3年中相关智能设备国标存在更新。秉着公平原则，衡量以上要点因素，某智能公司在商品供应两年半后提出要对滞销品无责退货，显然超过了合理期限，故对于某智能公司主张滞销产品的退货不应予以支持。

编写人：北京市朝阳区人民法院 吴青沛

以第三人的履行行为作为履行条件的 约定的法律性质与效力问题

—— 某数字公司诉某科技公司买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2022)京01民终7581号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某数字公司

被告(被上诉人): 某科技公司

【基本案情】

2015年12月5日，某科技公司和某数字公司签订软件产品销售合同，约定软件项目合作事宜。2018年11月9日，某科技公司和某数字公司签订和解协议，显示以下内容：鉴于双方2015年12月5日签订软件产品销售合同，双方达成本和解协议：(1)某科技公司承诺于2018年11月10日前，向某数字公司支付32万元，以足额完成合同项下第一期合同款的支付。(2)某科技公司承诺于2018年11月30日前，向某数字公司支付48万元，以足额完成合同项下第二期合同款的支付。(3)某科技公司承诺收到建设单位第三笔款后10个工作日内支付某数字公司第三期合同款合计40万元。(4)某科技公司承诺收到建设单位尾款后10个工作日内支付某数字公司尾款合计8万元。(5)某科技公司同意承担某数字公司申请仲裁所发生的实际费用以及逾期支付合同款项的违约金。如某科技公司在2018年12月31日前支付违约金按32万元计算；如某科技公司能在2018年11月30日前支付违约金则按15万元计算。就某科技公司的前述五期分期付款承诺，某科技公司未按任何一期约定进行及时和足额支付的，视为合同项下所有未付款项(据实)和仲裁所发生的实际费用及逾期违约金按32万元计算，均于某科技公司逾期支付的第二天开始，达到付款条件，某数字公司可向某科技公司主张支付。

某科技公司于2018年11月8日向某数字公司支付第一笔款项28万元，2018年12月7日支付第二笔款项48万元，2018年11月30日支付仲裁费及违约金共计169430.4元。某数字公司认可已收到某科技公司支付的第一笔及第二笔款项。

双方均认可案涉款项即第三笔、第四笔款，某科技公司未收到建设单位的回款，但某数字公司主张系某科技公司怠于履行催款义务，应视为付款条件成就。某科技公司不予认可，提交证据证明并未怠于履行催款义务。在二审中，依法补充以下查明事实：2018年11月9日，某科技公司和某数字公司签订和解协议，载明：“某数字公司承建的城市管理信息系统软件项目已于2017年10月16日通过某科技公司和最终用户方的最终验收。”二审庭审询问中，某科技

公司与某数字公司均认可于2022年4月28日向法院就案涉款项向最终用户方提起诉讼。

【案件焦点】

当事人约定以第三人的履行作为一方履行债务的条件，应如何理解该约定的性质与效力。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：双方签订的和解协议约定案涉款项即第三笔、第四笔款项付款条件系案外建设单位付款后某科技公司才向某数字公司付款，现根据某科技公司提交的证据能够显示其进行沟通且就建设单位提起诉讼催款，虽然某数字公司不认可某科技公司提交的证据能够显示其未怠于履行催款等义务，但在某科技公司已经提举证据的情况下，某数字公司未提举其他反证证明某科技公司存在怠于履行催款义务的行为，故本院认为某数字公司全部诉讼请求没有事实和法律依据，应予以驳回。

北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条第二款、第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回原告某数字公司全部诉讼请求。

某数字公司不服一审判决，提起上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点系某科技公司是否应向某数字公司支付案涉和解协议中约定的剩余款项。

案涉和解协议中约定，某科技公司收到建设单位支付的相应款项后10个工作日内向某数字公司支付第三期、第四期合同款。上述约定中所涉款项系基于双方于2015年12月5日签订的软件产品销售合同而产生的某科技公司的应付货款，故案涉和解协议中约定的该条款应认定为双方就上述两期合同款的支付所约定的履行期限，期限到达即应履行，这与买卖合同中买受人应承担的付款主合同义务是一致的。至于本案所涉付款期限是否到来，综合考虑本案所涉买

卖合同的签订时间、履行情况、案涉项目的完成及验收时间以及就买卖合同尚欠货款双方洽商的时间、某科技公司向建设单位主张权利的情况，本院认为某科技公司已超出付款的合理期限未履行付款义务，故某科技公司仅以此约定为由抗辩不予付款，依据不足，本院不予支持，某数字公司作为债权人有权要求某科技公司履行付款义务，但对某数字公司要求某科技公司支付违约金的诉讼请求不予支持。由此，一审法院驳回某数字公司全部诉讼请求不当，本院予以纠正。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百三十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销北京市海淀区人民法院(2021)京0108民初67575号民事判决；
- 二、某科技公司于本判决生效后十日内给付某数字公司48万元；
- 三、驳回某数字公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案核心的问题在于对“背靠背”条款的认定与适用。我国现行立法对“背靠背”条款尚无明确的法律规定，司法实践对于该条款法律效力的认定也存在争议。

一、以第三方履行作为债务人履行付款前提的条款的内涵与效力

“背靠背”条款通常表现为中间方为实现风险共担而在合同中设置的以上游方付款作为其向下游方付款的前提条件。该条款的本质，是债务人转移支付风险、减轻资金压力，从而使合同双方共担风险。关于“背靠背”条款的效力问题，笔者认为，首先，以第三方履行作为债务人履行付款前提的条款，实际上是双方当事人基于共担资金压力以及期限风险的商业考虑，对于付款事宜的一种合意安排。根据私法领域意思自治原则，法无禁止即自由，该条款属合同双方对于风险负担的真实意思表示。其次，“背靠背”条款并不违背合同相对性原则。“背靠背”条款中第三人并未作为合同主体纳入合同之中，也没有为

第三人设置权利义务，且债权人无法直接越过债务人而向第三人主张权利。最后，关于以第三方履行作为债务人履行付款前提的条款不属于格式条款。《中华人民共和国民法典》第四百九十六条^①明确规定了格式条款的定义。在实际履行中，“背靠背”条款实际上是双方互相磋商的结果，双方均作为平等的缔约主体，不存在一方处于附从地位，且合同内容不是单方提供的、提前拟好的、不可更改的、多次重复使用的条款。

二、以第三方履行作为债务人履行付款前提的条款属于附条件还是附期限条款

我国法律体系中并没有对“背靠背”条款的明确规定，性质界定亦属空白。对于该条款的法律性质，第一，根据《中华人民共和国民法典》的规定，民事法律行为自条件成就时，该条款生效，条件成就前，该条款不生效。举例来讲，在建设工程分包合同中，如果发包人未支付承包人工程款，“背靠背”条款所附条件未成就，则该条款始终不发生法律效力，这并非该条款设置的初衷和目的。由此，以第三方履行作为债务人履行付款前提的条款并非属于民法典意义上民事法律行为附条件的情形。第二，有观点认为，“背靠背”条款中付款前提是第三方支付款项，但是第三方是否支付、何时支付都是不确定的，因此在性质上属于履行附条件的条款。对此，笔者认为，此处的“附条件”中的条件，只是民事法律行为中的履行内容，形式上属于条件，但其内容实际是给出行为期限的约定，因此从本质上属于附期限的条款。

但在实践中，如果难以判断第三方履行的确定性和期限，债务人常以此为抗辩理由，把合同推向不确定和无限拖延的局面，对此法院先审查该条款的内容以及当事人对此的明知情况，同时结合证明责任的负担规则和约定不明的处理规

^① 《中华人民共和国民法典》第四百九十六条规定：“格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。”

则等认定合理的、确定的履行期限。具体到个案，应结合合同签订时间、履行情况、案涉项目的完成及验收情况以及就尚欠货款洽商的时间等因素进行衡量。

三、以第三方履行作为债务人履行付款前提的条款的明知证明责任与约定不明的处理规则

审判实践中，债务人常依据“背靠背”条款，辩称第三方尚未向其履行支付义务，故其亦不应向债权人履行。根据举证规则，应由债务人作为该证明责任的承担者。而举证的最终目的在于证明合同本意或交易习惯已经体现债权人知晓第三方确定向债务人履行及履行期限。如前所述，判断第三方履行的确定性及期限，具体到个案，应结合合同签订时间、履行情况、案涉项目的完成及验收情况以及就尚欠货款洽商的时间等因素进行衡量。而上述事实的认定与否取决于在案证据，特别是债务人提供的相关证据，如债务人与第三方的合同、债权凭证、履行协议和凭证、裁判文书、执行和解协议等足以认定第三方债务存在的证据以及债权人对此知晓的相关证据。第三方履行的相对方即为债务人，只有债务人才了解第三方具体的履行情况，因此从证据的就近性、关联性以及获取的可能性上讲，债务人都更有理由作为相应证明责任的承担者。如果依据上述证据与事实，仍无法确定第三方的履行期限，应视为约定不明的情形，人民法院应当根据《中华人民共和国民法典》第五百一十条^①、第五百一十一条^②

①《中华人民共和国民法典》第五百一十条规定：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。”

②《中华人民共和国民法典》第五百一十一条规定：“当事人就有关合同内容约定不明确，依据前条规定仍不能确定的，适用下列规定：（一）质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，依照规定履行。（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间。（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担；因债权人原因增加的履行费用，由债权人负担。”

的规定作出处理，在无法达成补充协议的情形下，债权人在给予债务人合理必要的准备时间的前提下可以随时向对方主张履行。

编写人：北京市第一中级人民法院 习亚伟

债务加入与连带责任保证的区分与认定

——王某等诉于甲等买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省淄博市中级人民法院(2023)鲁03民终1829号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某、徐某、崔某

被告(上诉人):于甲

被告(被上诉人):于乙、某电子公司

【基本案情】

于乙系于甲之父。2018年3月26日，三原告与于甲、于乙及魏某签订《按份共有协议书》，约定共同出资参加竞拍张店区人民法院拍卖的某化工公司资产一宗。其中，由王某出资400万元，占32%的份额；徐某、崔某、于乙各出资250万元，各占20%的份额；魏某出资100万元，占8%的份额；于甲不出资，不占份额。于甲出面竞拍，竞拍成功后按上述约定的比例按份共有，由于甲代持；于甲应保证该款项专款专用，如挪用给各方造成损失应予赔偿，于乙承担连带保证责任。协议书签订后，三原告依约支付了款项。后来于甲未竞拍

成功，于甲、于乙仅返还了部分款项。2020年11月23日，三原告作为甲方，于甲、于乙作为乙方，某电子公司作为丙方，共同签订《还款协议》，确认三原告出资款尚余450万元未返还，于甲、于乙于协议签订后30日内向三原告支付90万元，余款360万元于2021年7月底前清偿，由某电子公司以其土地和房产提供连带担保，并约定于甲、于乙任何一项违约，应赔偿三原告经济损失50万元。《还款协议》签订后，于甲返还了30万元，剩余款项经三原告多次催要，三被告拒不支付。为此，原告诉至法院。

【案件焦点】

债务加入与连带责任保证的区分与认定。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市临淄区人民法院经审理认为：根据原告提交的《按份共有协议书》和原告、被告签订的《还款协议》，应当能够认定于乙欠原告方出资款450万元的事实。于甲在协议上签名，可以认定其自愿归还90万元，这是其对欠原告债务的自认，于甲已经返还30万元，一审法院认定于甲应当承担返还出资款60万元的责任。于乙主张为办理竞拍事项花费部分款项，但双方签订《还款协议》系双方对债权债务的确认，故于乙的该项主张不予认定。于乙主张崔某借其6万元，与本案不属于同一法律关系，可另案主张。故对原告要求于乙返还出资款420万元的诉讼请求予以支持。协议第二条约定：丙方（某电子公司）自愿为上述乙方（于乙、于甲）的付款义务承担连带清偿责任。法律规定：保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，不发生中止、中断和延长。连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。债权人与保证人可以约定保证期间……没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。原告并未能提供证据证实其在保证期间内向某电子公司主张过权利，故对其要求某电子公司承担连带清偿责任的诉讼请求不予支持。据此，一审判决：

一、于乙于本判决生效后十日内返还原告王某、徐某、崔某出资款420

万元；

二、于甲对上述第一项承担60万元的连带清偿责任；

三、于乙、于甲赔偿原告王某、徐某、崔某经济损失50万元，与上述第一项一并付清；

四、驳回原告王某、徐某、崔某的其他诉讼请求。案件受理费22200元，财产保全费5000元，由于乙、于甲负担。

王某、徐某、崔某、于甲均不服一审判决，提起上诉。

山东省淄博市中级人民法院经审理认为：结合双方的诉辩，本案二审争议的焦点有三个。(1)于甲承担责任的范围；(2)某电子公司应对案涉债务承担民事责任及责任形式；(3)案涉违约金是否过高。

针对焦点一。王某、徐某、崔某主张《还款协议》关于于甲承担90万元债务是附条件的，但是案涉《还款协议》中并无该表述，于甲对此亦予以否认。于甲主张双方另行达成合意，其仅需承担30万元，但是未提交有效证据予以证实，且王某、徐某、崔某对此不予认可。因此，四上诉人关于于甲承担责任相关上诉理由，均证据不足，依法应承担举证不能的不利后果。

针对焦点二。案涉《还款协议》约定了某电子公司负担两种责任：一种是对乙、于甲的付款义务承担连带清偿责任；另一种是以自有土地和房产提供抵押担保。对于第一种责任，某电子公司作为于甲控制的公司，其表示自愿承担连带清偿责任，具有与于甲共同承担债务的意思表示。相比于保证责任，债务加入也与债权人王某、徐某、崔某签订案涉《还款协议》的目的更加吻合。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第三十六条第二款的规定，应认定某电子公司上述承诺为债务加入。一审认定为保证属于适用法律错误，予以纠正。债务加入不适用保证期间制度，而适用诉讼时效制度。案涉《还款协议》签订于2020年11月23日，王某、徐某、崔某于2022年提起本案诉讼，并不超过法律规定的诉讼时效期间。对于第二种责任。《中华人民共和国民法典》第四百零二条规定：“以本法第三百九十五条第一款第一项至第三项规定的财产或者第五项规定的正在建造的建筑物抵

押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。”案涉土地并未办理抵押登记，抵押权未设立。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第四十六条第三款的规定，王某、徐某、崔某仍有权要求某电子公司在约定的担保范围内承担责任。鉴于某电子公司已经对案涉债务因债务加入承担连带清偿责任，该第二种责任被第一种责任吸收，并无另行判决的必要。

针对焦点三，案涉《还款协议》系于乙挪用王某、徐某、崔某资金，拒不归还后达成的，经济损失条款具有明显的惩罚性。于乙、于甲系父子关系，均从事经营活动，对此条款的属性、作用和后果应当是明知的。于甲主张经济损失赔偿标准过高的上诉理由，不予支持。综上所述，王某、徐某、崔某的上诉请求部分成立；于甲的上诉请求不能成立，应予驳回。

据此，山东省淄博市中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第三十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、维持一审民事判决第一项、第二项、第三项；
- 二、撤销一审民事判决第四项；
- 三、某电子公司对上述第一项债务承担连带清偿责任；
- 四、驳回王某、徐某、崔某的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案涉及的核心问题在于债务加入与连带责任保证的正确区分与认定。

《中华人民共和国民法典》首次明文规定债务加入，其与连带责任保证是两种常见的债务承担方式，司法实践中对于债务加入与保证的正确区分与认定仍存有争议，本案就是如此。一审法院认为，《还款协议》约定的某电子公司对于乙、于甲的付款义务承担连带清偿责任属于保证，二审法院则认为某电子公司作为于甲控制的公司，其表示自愿承担连带清偿责任，具有与于甲共同承担债务的意思表示，一审法院认定为保证，属于适用法律错误，并据此改判。因而厘清两者的区别及认定有利于司法实践中正确处理此类案件。

《中华人民共和国民法典》第五百五十二条规定，第三人与债务人约定加入债务并通知债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，债权人未在合理期限内明确拒绝的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务。本条是《中华人民共和国民法典》关于并存的债务承担的规定，并存的债务承担，学理上又称为债务加入，是指债务人并不脱离原合同关系，第三人加入债的关系后，与债务人共同向债权人履行债务。在债务加入情形下，原债务人并不能全部或者部分免除承担债务的责任，在此基础上增加一个第三人对债权人履行债务，不仅对债权人没有风险，反而增加了债权实现的安全性。并存的债务承担不仅在学理上有着重要地位，在实践中也普遍存在，属于市场经济中客观存在的重要交易类型。根据上述法律规定，债务加入的构成要件主要包括：一是债权人与债务人之间的债权债务关系有效存在。二是在债务人不免除其在上述债权债务关系中应承担债务的基础上，第三人与债务人约定第三人作为新债务人加入该债权债务关系来承担债务。三是将此债务加入的情形通知债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，债权人未在合理期限内明确拒绝。至于通知的主体和通知的形式，法律并未予以明确规定。实践中认为，债务人或者第三人都可以作为通知的主体，书面或者口头通知都可以。四是第三人在其愿意承担的债务范围内与债务人承担连带债务。在符合上述要件的情况下，就发生并存的债务承担的法律后果。债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带责任。

《中华人民共和国民法典》第六百八十八条规定：“当事人在保证合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，债权人可以请求债务人履行债务，也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任。”所谓连带责任保证，是指当事人在保证合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任。从责任承担上，在连带责任保证中，保证人不享有先诉抗辩权，保证人与债务人之间负共同连带责任。从设立方式上，根据《中华人民共和国民法典》第六百八十六条第二款和第六百八十八条的规定，如果当事人要设立连带责任保证，

只能通过明确约定的书面方式。在当事人没有约定保证方式或者对保证方式约定不明的情形下，不能成立连带责任保证，只能认定为一般保证。从法律地位上，连带责任保证人的地位更类似于债务人，因为债权人在主合同债权到期或者发生当事人约定的情形时，可以直接向连带责任保证人主张债务的履行或者要求其承担责任，而无须先向债务人主张。

综上所述，债务加入与连带责任保证的主要区别在于：一是承担责任方式不同。在债务加入情形下，本质上是为保障债权人债权实现而额外提供的增信措施，债务人并不脱离原合同关系，第三人加入债的关系后，与债务人共同向债权人履行债务，具有平等的清偿地位，不享有保证期间的保护；在连带责任保证情形下，保证人承担的是连带责任，享有保证期间的保护，债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。二是追偿权行使不同。在债务加入情形下，第三人加入债务并与债务人约定了追偿权的，第三人可以在履行债务后向债务人追偿，没有约定追偿权的，第三人可以依照《中华人民共和国民法典》关于不当得利等的规定，在其已经向债权人履行债务的范围内请求债务人向其履行，但是第三人知道或者应当知道加入债务会损害债务人利益的除外。而在连带责任保证情形下，保证人在承担保证责任后，可以直接向债务人追偿，享有债权人对债务人的权利。三是诉讼时效适用不同。债务加入适用诉讼时效制度，不适用保证期间制度，而连带责任保证同时适用诉讼时效制度和保证期间制度，受保证期间和诉讼时效的双重保护。实践中，一些民事主体为规避法律关于提供担保须经公司决议等限制，采取向债权人提供差额补足、流动性支持等类似承诺文件作为增信措施，这些增信措施如何定性正是厘清连带责任保证与债务加入区别最为典型的范畴。据此，应根据第三人提供的承诺文件的具体内容就其法律性质进行认定。第三人的意思难以解释为是债务加入还是保证时，从《中华人民共和国民法典》平衡保护债权人与担保人的立场出发，应当推定为保证。^①

^①最高人民法院民事审判第二庭、研究室编著：《最高人民法院民法典合同编通则司法解释理解与适用》，人民法院出版社2023年版，第568~569页。

本案中，某电子公司作为于甲控制的公司，其表示自愿承担连带清偿责任，具有与于甲共同承担债务的意思表示。相比于保证责任，债务加入也与债权人王某、徐某、崔某签订案涉《还款协议》的目的更加吻合。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第三十六条第二款“第三人向债权人提供的承诺文件，具有加入债务或者与债务人共同承担债务等意思表示的，人民法院应当认定为民法典第五百五十二条规定的债务加入”的规定，应认定某电子公司上述承诺为债务加入。

编写人：山东省淄博市中级人民法院 荣明潇

山东省淄博市张店区人民法院 刘晓辉

四、买卖合同的变更和解除

29

违反附随义务致“合同目的不能实现”能否产生法定解除权

——谢某诉滕某买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2022)桂01民终12966号民事判决书

2. 案由: 买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 谢某

被告(上诉人): 滕某

【基本案情】

2021年11月22日, 谢某在滕某处协商购买速生桉林木, 双方商定林木款共计3.4万元, 约定由买受人谢某到案涉林地自行砍伐和运输, 且谢某应于当日付清林木款。谢某办理砍伐手续后遂派遣工人到案涉林地进行砍伐和运输。案涉林木运输时经过滕某的同胞兄弟在其承包地上开辟的道路, 遭到滕某的同胞兄弟的阻拦, 导致砍伐后的林木无法运走, 因此谢某无法实现其买受林木的

目的，遂要求滕某退还其已支付的林木款3.4万元，并要求赔偿砍伐林木的工人劳务费用损失，因双方协商未果，谢某将其诉至法院。

法院另查明，滕某与其同胞兄弟曾经因在该片林地砍伐运输林木发生过纠纷，纠纷的结果是双方互不允许对方的林木在己方林地上运输通行。滕某在与谢某协商订立林木买卖合同时未将该情况告知谢某，导致谢某无法将林木运走。案涉纠纷发生后，滕某的同胞兄弟表示只需滕某就以往纠纷向其赔礼道歉，就可允许案涉林木在其开辟的道路上运输通过，使谢某与滕某之间案涉林木买卖合同履行的现实障碍消除，但滕某拒绝履行，且经过当地村委会和派出所等其他部门的工作人员依法参与调解，以合法、合理、合情的形式劝解滕某，滕某一方仍拒绝赔礼道歉。在庭审中，法院亦从恪守社会主义核心价值观的角度对滕某依法予以释明，但其仍拒不配合。

在案件审理过程中，法院前往当地村委会了解案涉纠纷情况，并前往案涉林地现场实地查看，最终查明案涉林木运输必须经过滕某的同胞兄弟在其承包地上开辟的道路，除该道路之外，不存在其他可以运输案涉林木的道路。

【案件焦点】

滕某是否应向谢某退还林木款3.4万元。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条第二款的规定，“当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务”。在合同缔结、履行过程中，当事人双方均应依据诚信原则履行合同附随义务。根据林木买卖合同的一般交易习惯，若林木所在地没有可以将林木运出的道路、不具备正常通行的条件或者不存在其他可供选择的道路，买受人在客观上存在无法将林木运出的事实，亦不能实现其购买林木的合同目的。本案中，买卖的林木需要由买受人到林地自行砍伐和运输，能否顺利砍伐和运走林木直接影响买受人订立和履行林木买卖合同目的的实现。滕某与其同胞兄弟曾因在该片林地砍伐运输林

木发生过纠纷，案涉林木运输须经过滕某的同胞兄弟在其承包林地上开辟的道路，该既往纠纷的结果导致本案林木无法运输。因此，出卖人滕某负有告知买受人谢某有关林木道路运输情况的义务，以便谢某决定是否买受林木。在此情形下，滕某在合同缔结时基于诚信原则负有告知谢某上述情况的附随义务，但滕某未将该重要情况告知谢某，并在合同履行过程中，滕某未履行协助或者排除妨碍等义务，致使谢某无法将林木运出，无法实现其买受林木的合同目的。滕某应对谢某因此遭受的损失承担赔偿责任，谢某诉请滕某退还已支付的货款3.4万元，法院予以支持。谢某主张的工人砍伐林木的损失费用1.2万元，其未能提供充分证据予以证明实际支付共计1.2万元，但结合案涉林木已被砍伐的事实，参照砍伐林木面积，法院酌情认定砍伐林木的工人费用损失为6000元。

广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第六条、第七条、第五百条、第五百零九条、第五百七十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

- 一、滕某向谢某退还货款3.4万元；
- 二、滕某向谢某赔偿砍伐林木的工人费用损失6000元；
- 三、驳回谢某的其他诉讼请求。

滕某不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

我国附随义务现规定于《中华人民共和国民法典》第五百零九条第二款，附随义务不是合同约定的义务，是基于履行合同所遵守的诚实信用原则而应自觉履行的义务，贯穿于合同缔结、履行、终止的全过程，以辅助给付义务之履行及保护债权人维持利益目的义务。一般来说，附随义务不会对整个合同的履行造成实质性的阻碍和影响，违反附随义务原则上并不会导致解除权发生的法

律效果，但是在特定情形下，倘若债务人严重违反附随义务致债权人合同目的之不达，应允许债权人解除合同，其逻辑分析如下：

其一，《中华人民共和国民法典》第五百六十三条具体规定了不可抗力导致的合同解除，履行期限届满前拒绝履行、迟延履行及其他可导致合同法定解除的事由，其中第一款第四项后段的概括性规定“有其他违约行为致使不能实现合同目的”为理解“其他违约行为”提供了指引。附随义务系合同义务，违反附随义务的行为可被视为“有其他违约行为致使不能实现合同目的”该类违约行为。

本案中，能否顺利运走林木直接影响买受人订立和履行林木买卖合同目的的实现。滕某与其同胞兄弟曾因在该片林地砍伐运输林木发生过纠纷，案涉林木运输必须经过滕某的同胞兄弟在其承包林地上开辟的道路，既往纠纷的结果导致案涉林木无法运输。滕某在合同缔结时基于诚信原则负有告知谢某上述情况的附随义务，但滕某未将该重要情况告知谢某，致使谢某无法实现其买受林木的合同目的，应定性为《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款第四项后段的概括性规定的“有其他违约行为致使不能实现合同目的”。

其二，合同目的是当事人在合同订立时所期望实现的目标或结果，且合同目的可分为客观目的与主观目的。在违反附随义务的情况下，基于诚信原则的特征又进一步决定了实务中双方都未对附随义务进行约定，但只要对方就主观目的明知，就应当构成“合同目的”，倘若导致该主观目的不能实现，就有可能产生法定解除权。

其三，债务人严重违反附随义务，合同的继续履行已无意义，合同的目的落空，债权人利益状态不能圆满实现，且采取补救措施不能弥补债权人损失时，此时应赋予债权人享有主张解除合同的权利。尽管在债之义务中附随义务的重要性远不如主给付义务，并且与主给付义务的直接关联性较弱，但为了使债权人利益得到维护和保障，应允许债权人享有并行使解除权。这样不仅可以弥补债权人的损失，也有利于在督促和提醒债务人履行给付义务的同时，维护债权人的固有利益。

本案中，法院并未直接言明谢某与滕某之间的合同关系是否发生解除，而是直接支持滕某应返还谢某购买林木的支出及经济损失的诉请，可视为发生了合同解除后恢复原状之法律效果。

其四，对于认可“附随义务违反下的合同解除”则会导致合同严守原则的破坏的观点，笔者认为遵守合同严守原则的前提在于应严守之合同本身继续存在具有实际意义。合同的继续履行已无意义，无法实现合同目的，倘若不允许债权人摆脱合同关系进而消灭自己的对待给付义务，也不符合公平原则和效率原则的要求。

除此之外，法官在案件审理中应结合具体案情，根据公平原则和利益平衡原则，结合合同的实际履行情况、当事人的过错程度、利益状况来确定是否解除合同。

编写人：广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 张宏强

当事人明知第三人隐瞒重大事项 仍选择继续履行的，无权请求撤销合同

——张甲诉张乙等买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市垫江县人民法院(2023)渝0231民初2972号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告：张甲

被告：张乙、胡某、祝某

【基本案情】

2023年4月8日，张乙在微信朋友圈发布出售某品牌汽车的图文信息，王 某转发该朋友圈信息后祝某再次转发，胡某自祝某微信朋友圈获知后告知张甲。2023年4月29日，张甲通过微信向胡某了解车辆基本情况并沟通购车事宜。同日，祝某将王某向其发送的车辆相关信息发送给胡某，胡某随后将前述信息 以及含有其与祝某协商成交价格为18万元的微信聊天截图一并转发给张甲，但 胡某在转发时删除了该成交价格包含其与祝某协商“茶水费”的内容。2023年 4月30日，胡某查询到车辆存在司法查封，王某收到张乙发送的车辆所有人被 人民法院强制执行的相关文书后转发给祝某，胡某未将车辆存在司法查封的情况告知张甲；同日，张甲告知胡某决定以18万元的价格购买该车辆，胡某征得 张甲同意后于次日向祝某转账500元定金，祝某随后将该定金转账给王某。2023年5月19日，胡某将车辆存在司法查封的情形告知张甲，但一再保证车 辆不会因为车辆按揭贷款未清偿的原因被限制使用。2023年5月21日，张甲 乘高铁前往约定地点提车，祝某接站后送往约定地点。张甲向张乙转账17.35 万元并备注购车款，随后张甲驾驶车辆返回。张乙收到购车款后，通过侯某向 胡某支付了“茶水费”。

2023年6月9日，案涉车辆被重庆市南岸区人民法院扣押。张甲因所购车辆被扣押，主张撤销与胡某、祝某、张乙之间的买卖合同并由三人返还购车款 以及维修费，胡某、祝某以二人并非买卖合同相对人为由拒绝，胡某、张乙以“转质”为由拒绝。

【案件焦点】

1. 谁是与张甲订立合同的相对人；2. 当事人明知第三人隐瞒合同重大事项的情况下是否有权请求撤销合同。

【法院裁判要旨】

重庆市垫江县人民法院经审理认为：通过电子信息渠道订立涉及重大利益

的合同同时，行为人应当对交易对象、交易事项等负有更为审慎的注意义务，明知存在重大交易风险仍订立合同且在知晓欺诈后仍履行合同，不得以受欺诈为由主张撤销。张甲在合同磋商和订立阶段未与张乙直接建立联系，但胡某向其转发载有祝某与王某沟通的微信截图所包含的信息已经表明胡某、祝某、王某并非合同相对人，张甲前往约定地点提车并向张乙支付购车款的行为，足以证明张甲在知晓张乙为相对人后仍选择继续履行合同，法院据此认为与张甲订立买卖合同的相对人为张乙。胡某在合同订立前隐瞒了车辆存在司法查封的事实，但并无证据证明张乙知晓胡某的隐瞒行为，且张甲知晓胡某的隐瞒行为后仍履行合同的行为也表明张甲的选择并不受胡某的隐瞒行为影响，据此法院认为张甲以胡某欺诈为由撤销合同的请求于法无据，不应支持。张甲在合同签订前明知存在重大风险仍选择签订合同，且在知晓胡某的隐瞒行为后仍继续履行合同，足以证明张甲充分预见了交易风险和后果，车辆被人民法院以张乙承诺以外的原因扣押时，张甲主张退还已经支付的价款及费用的请求亦不能得到支持。

重庆市垫江县人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回张甲的诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

在互联网时代，通过信息网络技术展示商品和服务已成为吸引交易对象的主要方式，评论区留言、售后评价、客户反馈亦成为了解商品的重要渠道以及决定购买意向的重要参考因素。描述商品信息的人与销售者是否具有特定利害关系以及销售者是否知晓欺诈行为，将会导致截然不同的法律后果。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条、第一百四十九条对受欺诈方请求撤销合同的权利进行了规定，较好地平衡了各方当事人的利益。受欺诈方撤销权的行使，应当符合以下几个构成要件：

一、因欺诈行为作出不真实的意思表示

受欺诈方所作出行为与欺诈行为之间需要同时具备双重因果关系，即受欺诈方既因欺诈行为陷入交易事项的错误认识，又同样基于该欺诈行为违背真实意愿与对方订立合同。否则欺诈行为并不能使受欺诈方陷入错误认识，受欺诈方订立合同是其真实意思表示或者尚未与对方订立合同，受欺诈方撤销的请求缺乏法律基础或者对象，因此欺诈行为与不真实的意思表示之间的双重因果关系缺一不可。此外，欺诈的事由也仅限于交易内容、标的性质、权利事项等能够影响交易行为发生的交易事项，因交易事项以外的欺诈行为所导致的不真实意思表示发生的行为则不能够被撤销。

本案中，虽然胡某在张甲订立合同前隐瞒了车辆存在司法查封的事实，且该事实属于重大交易事项足以成为一般人决定是否订立合同的重要考量因素，但是张甲在知晓胡某隐瞒的事实后仍选择履行合同，说明胡某所隐瞒的事实并未让张甲陷入错误认识，对张甲是否选择订立合同并无影响，张甲以此为由要求撤销合同的请求于法无据。

二、作出欺诈行为的第三人应与相对方没有法律上的利害关系

民事法律行为的实施需要通过意思表示向相对人展现，而法律并不要求具体的意思表示必须由其本身作出并通知对方，第三人基于委托、职务行为、代表行为等特定利害关系所实施的欺诈行为即为授权方的欺诈行为，不能认定为《中华人民共和国民法典》第一百四十九条所规定的第三人。

本案中，从合同磋商、订立、履行的各个环节来看，胡某的行为并非职务行为或者代表行为，与张乙之间也不存在直接的委托关系。虽然张乙在合同履行后向胡某支付了“茶水费”，但基于对胡某进行交易的媒介以及其根据张甲的指示协商价格、转付定金、协商合同履行时间等行为的分析，胡某系为实现自身利益而充当促成交易的中介，并非为张乙的利益实施前述行为，因此胡某在本案中的隐瞒行为构成第三人欺诈，应当适用《中华人民共和国民法典》第一百四十九条的规定。

三、对方知道或者应当知道第三人的欺诈行为

意思表示是产生法律后果的先行条件之一，由未作出意思表示且不知道该意思表示存在的人承担相应的法律后果过于苛求，出于对对方信赖利益的保护，此种情形下受欺诈方则不得请求撤销。反之，对方在知道或者应当知道第三人的欺诈行为后，仍按照第三人所欺诈的事项与受欺诈方订立合同，既有违诚实信用又构成无权代理的追认，此时其并无值得法律保护的信赖利益，因此受欺诈方能够请求撤销。此外，值得注意的是，评论区留言、客户评价等虽然有可能构成第三人欺诈，但基于留言、评价的公开性以及功能页面的管理职责和注意义务，应当首先推定销售者知道该欺诈行为。

本案即使排除胡某在合同订立后将隐瞒事项告知张甲的因素，但张甲未能举证证明张乙知道或者应当知道胡某的隐瞒行为，因此，张乙的信赖利益并未因胡某的隐瞒行为而消灭，张甲应当对其举证不力承担相应的法律后果。

综合以上三点理由，张甲要求撤销合同的诉讼请求不应得到支持。

编写人：重庆市垫江县人民法院 邱竟翔

车辆关键零部件多次维修是否达到解除合同条件

—— 张某诉某投资公司买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省惠州市惠城区人民法院(2023)粤1302民初17707号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告：张某

被告：某投资公司

【基本案情】

2021年10月12日，张某与某投资公司签订《销售合同》，约定张某向某投资公司购买纯电动多用途乘用车一辆，总价42万元。2021年10月20日，该车注册登记为张某所有。

2022年2月18日，某汽车公司发布《召回部分电动汽车的通知》，宣布召回部分电动汽车，原因是电动驱动模块可能存在冷却系统密封不足的问题，可能导致安全隐患。张某的车辆在召回范围内，某汽车公司授权服务中心召回张某的车辆。

2022年4月12日，车辆开往某投资公司处维修，维修记录显示：里程7472千米，维修零件为电驱动，工时为拆卸/安装前轴的车轴驱动模块。

2022年8月25日，车辆开往某投资公司处维修，维修记录显示：里程12487千米，服务类型为服务措施/召回，维修工时为检查前后轴车轴驱动模块。

2022年9月9日，车辆开往某投资公司处维修，维修记录显示：里程12930千米，服务类型为服务措施/召回，维修零件为电驱动，工时操作为检查前后轴车轴驱动模块、更换后轴的车轴驱动模块。

2022年10月27日，车辆开往某投资公司处维修，维修记录显示：里程14744千米，维修零件为滤尘器。

2023年4月19日，车辆开往案外人惠州某汽车服务公司处维修，维修记录显示：里程24671千米，维修说明为检查前轴和后轴的车轴驱动模块。

2023年5月3日，车辆开往某投资公司处维修，维修记录显示：里程25452千米，服务项目为检查前轴和后轴的车轴驱动模块。

2023年6月24日，车辆开往惠州某汽车服务公司处维修，维修记录显示：里程27886千米，服务项目为检查前轴和后轴的车轴驱动模块。

2023年7月7日，车辆开往惠州某汽车服务公司处维修，维修记录显示：里程29192千米，服务措施/召回，服务项目为检查前轴和后轴的车轴驱动模块。

2023年8月18日，车辆开往惠州某汽车服务公司处保修，维修记录显示：里程30892千米，服务措施/召回，服务项目为更换后轴左侧空气悬挂气囊。

另《纯电动汽车车辆结构图》显示：(1)12V 主蓄电池；(2)高压蓄电池；(3)前桥驱动模块；(4)后桥驱动模块；(5)车载充电器；(6)直流充电插座；(7)交流充电插座。《三包凭证》载明：主要零件种类范围包括发动机、变速器；主要系统的主要零件种类范围包括电力传动系统(高压蓄电池、前桥电机、前电力电子控制单元、后桥电机、后电力电子控制单元)、转向系统、制动系统、悬架系统、前/后桥、车身。

张某提出如下诉讼请求：请求确认其与某投资公司于2021年10月12日订立的汽车买卖合同于2023年5月11日正式解除，某投资公司返还其购车款人民币43.9万元及利息570.7元。

【案件焦点】

1. 本案是否适用《家用汽车产品修理更换退货责任规定》(2021年)的相关规定；2. 案涉汽车是否存在质量问题符合退车条件以及案涉合同能否解除。

【法院裁判要旨】

广东省惠州市惠城区人民法院经审理认为：《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》(2012年)系由原国家质量监督检验检疫总局制定，原国家质量监督检验检疫总局等于2018年4月合并组建了国家市场监督管理总局，而国家市场监督管理总局于2021年3月18日会议通过《家用汽车产品修理更换退货责任规定》(2021年)，该规定于2022年1月1日起施行。同时，《中华人民共和国立法法》第一百零三条规定：“同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定；新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。”第一百零四条规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”虽案涉汽车销售合同及车辆登记均发生于2021年10月，但相应维修均发生在

2022年，无论基于同一机关制定的新旧法律法规还是更好地保护公民的合法权益，本案均可适用《家用汽车产品修理更换退货责任规定》（2021年）的相关规定。

关于案涉汽车是否存在质量问题符合退车条件以及案涉合同能否解除的问题。首先，关于某汽车公司召回部分电动汽车的通知，其中明确召回原因在于“召回范围内部分车辆电动驱动模块内的冷却系统可能存在密封不足，导致冷却液渗漏，车辆的电动驱动模块输出功率会降低，存在安全隐患”。因此某汽车公司召回车辆以检查电动驱动模块的生产序列编号，并免费更换改进后的电动驱动模块总成，以消除安全隐患。也即，某汽车公司此次召回并非因召回范围内的车辆均存在电驱动模块方面的质量问题，而是为消除安全隐患而对可能存在的电驱动模块问题进行检查，进而对发现存在电驱动模块问题的车辆进行相应部件的更换。其次，关于案涉车辆前后两次更换前后轴电驱动是否达到退车条件的问题，根据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》（2021年）第二十四条规定：“家用汽车产品在三包有效期内出现下列情形之一，消费者凭购车发票、三包凭证选择更换家用汽车产品或者退货的，销售者应当更换或者退货：……（三）发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机、转向系统、制动系统、悬架系统、传动系统、污染控制装置、车身的同一主要零部件因其质量问题累计更换2次，仍不能正常使用的……”根据已查明事实，案涉车辆虽保养维修多次，但仅2022年4月12日及9月9日维修项目为更换电驱动模块，而2022年4月12日维修项目为更换前轴的车轴驱动模块，2022年9月9日维修项目为更换后轴的车轴驱动模块。某投资公司抗辩张某于2022年9月9日进行的后轴电驱动更换系履行召回通知义务，但根据张某提交的微信聊天记录，案涉车辆确于2022年8月22日出现相应故障，而后其于2022年8月25日前往某投资公司处检修，因申请原厂零件于2022年9月9日进行后轴电驱动的更换。故该两次更换均系“三包”期范围内的维修更换，即使该两次前后轴电驱动的更换均依据“三包”规定进行，但根据“三包”规定内容案涉汽车电力传动系统零部件种类范围包括高压蓄电池、前桥电机、前电力电子控制单元、后

桥电机、后电力电子控制单元，结合前述案涉汽车两次更换零件代码，前后桥电机及电力电子控制单元分属不同的零件也即案涉汽车更换的前轴电驱动与后轴电驱动属于不同的零部件，且更换次数均仅为1次，不得重复计算，未达到上述规定的退车条件。最后，根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形”的规定，在前述情况下，结合在2022年4月12日后至庭审辩论终结前，张某仍多次将案涉车辆开往某投资公司处及案外人惠州某汽车服务公司处进行维修，其进行电驱动的检查，均未存在前后轴驱动模块更换事项。同时张某亦正常驾驶、使用案涉车辆，也即本案亦未达到上述法律规定的法定解除条件。综上，原告张某诉请解除与某投资公司签署的《销售合同》，并要求退车，缺乏事实与法律依据，不予支持。

广东省惠州市惠城区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、《家用汽车产品修理更换退货责任规定》（2021年）第二十四条之规定，判决如下：

驳回原告张某的全部诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

近年来，我国新能源汽车产业迅速发展，随之而来的是司法实务中，涉新能源汽车案件数量有所增长，且案件类型呈现多样化，可以说这一趋势反映了新能源汽车发展过程中在生产质量、销售领域存在的问题，同时也反映出消费者对自身消费权益的保护意识和对新能源汽车消费有所需求。本案主要涉及新能源汽车产品质量，尤其聚焦动力系统故障问题，笔者试图通过本案为上述问题的具体法律适用及裁判标准的认定提供一种思路。

一、召回不等于退货

《缺陷汽车产品召回管理条例》第三条明确规定，“缺陷”是指由于设计、制造、标识等原因导致的在同一批次、型号或者类别的汽车产品中普遍存在的

不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的情形或者其他危及人身、财产安全的不合理的危险。“召回”是指汽车产品生产者对其已售出的汽车产品采取措施消除缺陷的活动。实务中，常见的召回措施是生产者(包括制造商和进口商)组织销售商、修理商免费修正、修理或更换有缺陷的零部件，或者通过多种方式进行软硬件升级等，退货也是召回措施之一。但是应当明确此种召回应倾向于从行政管理角度出发对汽车产品应予召回的情形、责任主体、程序，应采取消除缺陷的措施以及政府部门对召回的监管职责和监管措施等进行规定。

具体到本案中，在张某使用案涉汽车过程中，某汽车公司确实在国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心发布《召回部分电动汽车的通知》，但是其通知明确召回原因在于，召回范围内部分车辆电动驱动模块内的冷却系统可能存在密封不足，导致冷却液渗漏，进而可能降低高压系统的绝缘电阻值，极端情况下车辆可能无法启动而存在安全隐患。因此，某汽车公司通过召回车辆以检查电动驱动模块的生产序列编号是否在受影响的范围内，如在范围内，则免费更换改进后的电动驱动模块总成，以消除安全隐患。这也就说明，某汽车公司此次召回并非表明案涉汽车符合退货条件，而是生产商为消除安全隐患而对可能存在的电驱动模块问题进行检查，进而对发现存在电驱动模块问题的车辆进行相应部件的更换所采取的行政措施。

因此，在司法实务中，除召回通知明确将汽车产品整体召回与退货具有同一实质外，其他召回手段只能视为消除汽车产品普遍性存在的故障问题的措施，并不能直接视为案件所涉及的汽车产品存在质量问题进而不能实现合同目的，而认定为可退货，也即解除合同。

二、主要系统不等于主要零件

判定汽车产品是否存在质量问题的法律适用除上述《缺陷汽车产品召回管理条例》外，更为核心的法律依据为《家用汽车产品修理更换退货责任规定》(2021年)。该规定第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条列举了家用汽车可予以退货的情形，但对于“发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机、转向系统、制动系统、悬架系统、传动系统、污染控制装置、车身的同

一主要零部件”的情况难以认定，其原因在于汽车零部件构造数量繁多，如何判定是否属于同一主要零部件存在难点。

具体到本案中，案涉汽车主要涉及的是行驶驱动电机故障的问题，虽张某将案涉车辆开往某投资公司及相应品牌的4S店保养维修多次，但仅2022年4月12日及9月9日的维修项目为更换电驱动模块，且分别更换的前后轴驱动模块。那么对于前后驱动模块是否为同一主要零部件，张某与某投资公司存在争议。张某认为前后驱动模块均属于行驶驱动电机，系同一整体，应当视为同一主要零部件，而某投资公司则持相反意见。同时上述《家用汽车产品修理更换退货责任规定》（2021年）并未对汽车产品主要零部件进行一一罗列，也即无法提供法律适用支撑。在此情形下，笔者认为可参考“三包”规定及维修代码对是否属于同一主要零部件进行认定。本案中，张某于2022年4月12日维修项目为更换前轴的车轴驱动模块；2022年9月9日维修项目为更换后轴的车轴驱动模块；两次维修更换前后轴驱动模块代码并不一致。而“三包”规定载明案涉汽车电力传动系统零部件种类范围包括高压蓄电池、前桥电机、前电力电子控制单元、后桥电机、后电力电子控制单元，也即维修代码和“三包”规定均对行驶驱动电机进行了前后单元的划分，因此，可以认定案涉汽车更换的前轴电驱动与后轴电驱动属于不同的零部件，从而得出更换次数未达到上述《家用汽车产品修理更换退货责任规定》（2021年）规定的退货情形。

最后，在依据《缺陷汽车产品召回管理条例》以及《家用汽车产品修理更换退货责任规定》（2021年），并不当然判定汽车产品存在质量问题时，仍须依据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条当事人解除合同的规定，也即结合合同目的是否能够实现进行综合认定。结合本案，案涉汽车在购买后一年内确存在前后轴驱动更换的情形，但至庭审辩论终结前，张某仍多次将案涉车辆开往某投资公司处及相应4S店处进行维修，均未存在前后轴驱动模块更换事项，同时张某亦正常驾驶、使用案涉车辆，也即案涉汽车仍能实现订立合同时的目的，因此不应支持张某解除合同的诉讼请求。

编写人：广东省惠州市惠城区人民法院 荣盟

卖方未交付发票和合格证导致合同目的无法实现的，
买方享有合同解除权，解除权的时间起算点
应对守约方作出有利解释

—— 某物流公司诉某汽车贸易公司买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终5091号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某物流公司

被告(上诉人):某汽车贸易公司

【基本案情】

2017年5月15日，某汽车贸易公司与某物流公司签订《产品购销合同》，约定某物流公司向某汽车贸易公司购买三台A品牌骨架，总价合计为17.4万元。后双方依约交付货物及款项，但某汽车贸易公司未提供合同约定的三台A品牌骨架的发票原件和合格证原件。某物流公司遂于2017年9月3日向厦门市海沧区人民法院(以下简称海沧法院)起诉要求某汽车贸易公司交付三台A品牌骨架对应的发票原件及合格证原件等。海沧法院于2018年12月3日判决某汽车贸易公司交付对应的发票原件和合格证原件，厦门市中级人民法院亦予维持。2020年11月16日，某物流公司向海沧法院申请强制执行，请求执行某汽

